

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TƯ

**Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP
ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**

Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 112/2025/TT-BQP ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam¹.

¹ Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam ngày 11 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư về biên phòng, biên giới quốc gia, gồm: Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết gọn là Nghị định số 34/2014/NĐ-CP).

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động ở khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết gọn là khu vực biên giới đất liền).

Điều 2. Khu vực biên giới²

Khu vực biên giới đất liền quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025. Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025 tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách các xã, phường khu vực biên giới tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Điều 3. Vành đai biên giới

1. Thẩm quyền xác định vành đai biên giới

a) Việc xác định chiều sâu vành đai biên giới từ 100m đến 1.000m, do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quyết định sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

b) Trường hợp do địa hình cần phải xác định chiều sâu vành đai biên giới dưới 100m hoặc trên 1.000m thì Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Khi xác định chiều sâu vành đai biên giới phải căn cứ vào tình hình

tháng 10 năm 2016 quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 49/2017/TT-BQP ngày 08 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển; Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Thông tư số 82/2022/TT-BQP ngày 21 tháng 11 năm 2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

² Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế, xã hội, địa hình để quy định cho phù hợp; ở những khu vực có cửa khẩu, chợ biên giới, khu kinh tế cửa khẩu phải căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng các dự án, công trình để quy định, không ảnh hưởng đến xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; lưu thông hai bên biên giới.

Điều 4. Vùng cấm

1.³ Các ngành chức năng cấp tỉnh khi xác lập vùng cấm phải thống nhất với Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (qua Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng), Công an cấp tỉnh để xác định, xây dựng nội quy quản lý đối với vùng cấm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia quyết định sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

2.⁴ Đối với công trình quốc phòng, Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (qua Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng) xác định rõ tính chất những công trình cần quy định vùng cấm, tổng hợp báo cáo Tư lệnh Quân khu trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

3.⁵ Đối với công trình biên giới, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với cơ quan quân sự, các cơ quan chức năng cùng cấp ở địa phương tham mưu cho Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh xác định rõ tính chất những công trình cần quy định vùng cấm và tổng hợp báo cáo Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

4. Sau khi có quyết định xác định vùng cấm, cơ quan có thẩm quyền quản lý vùng cấm xây dựng nội quy, tổ chức bảo vệ và quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Mẫu biển báo và vị trí cấm các loại biển báo

1.⁶ Biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm” theo mẫu thống nhất bằng tôn, dày 1,5mm, cột bằng thép ống đường kính 100mm, dày 2mm; mặt biển, chữ trên biển báo sơn phản quang; nền biển sơn màu xanh, chữ trên biển sơn màu trắng, cột sơn phản quang, màu trắng, đỏ; chữ trên biển báo ghi thành ba dòng: Dòng thứ nhất chữ bằng tiếng Việt Nam, dòng thứ hai chữ bằng tiếng của nước đối diện, dòng thứ ba chữ bằng tiếng Anh. Kích thước biển báo, chữ viết trên biển báo theo mẫu từ Mẫu số 01(a,b) đến Mẫu số 12 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

³ Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

⁴ Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

⁵ Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

⁶ Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

2.⁷ Biển báo “khu vực biên giới” cắm ở ranh giới tiếp giáp giữa xã, phường khu vực biên giới với xã, phường nội địa; vị trí cắm biển ở những nơi dễ nhận biết, cạnh trục đường giao thông (đường bộ, đường sắt, đường sông) vào khu vực biên giới. Ở khu vực biên giới có phạm vi rộng, khó xác định giới hạn, phải bổ sung biển nhắc lại đặt phía sau các nút giao thông theo chiều đi để thuận tiện cho việc quan sát. Kích thước, chữ viết trên biển nhắc lại thực hiện theo Mẫu số 01b tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

3. Biển báo “vành đai biên giới”:

a) Khu vực biên giới có địa hình rừng núi, đi lại khó khăn, biển báo “vành đai biên giới” cắm ở bên phải trục đường giao thông theo hướng ra biên giới.

b) Khu vực biên giới có địa hình bằng phẳng, khó phân biệt giới hạn, biển báo “vành đai biên giới” được cắm cách nhau từ 600m đến 1.000m.

c) Trên trục đường giao thông từ nội địa ra cửa khẩu không cắm biển báo “vành đai biên giới”, chỉ cắm ở hai bên giới hạn phạm vi khu vực cửa khẩu.

4. Căn cứ địa hình, tính chất từng vùng cấm, biển báo “vùng cấm” được cắm ở nơi phù hợp, dễ nhận biết.

Chương II

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI

Điều 6. Đi vào khu vực biên giới

1. Đối với công dân Việt Nam

a)⁸ Công dân Việt Nam (không phải là cư dân biên giới) vào khu vực biên giới phải:

- Có giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật;
- Xuất trình giấy tờ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Trường hợp nghỉ qua đêm phải đăng ký lưu trú tại Công an xã, phường;
- Hết thời hạn lưu trú phải rời khỏi khu vực biên giới;
- Trường hợp có nhu cầu lưu lại quá thời hạn đã đăng ký phải đến nơi đã đăng ký xin gia hạn.

b) Công dân Việt Nam (không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP) vào vành đai biên giới phải có giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho Đoàn Biên phòng hoặc Ủy ban

⁷ Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

⁸ Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

nhân dân cấp xã sở tại. Trường hợp ở qua đêm trong vành đai biên giới phải đăng ký lưu trú tại Công an cấp xã theo quy định của pháp luật; Công an cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho Đoàn Biên phòng sở tại biết để phối hợp theo dõi, quản lý.

c) Người, phương tiện vào hoạt động trong khu vực biên giới phải có giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến phương tiện và giấy phép hoạt động theo lĩnh vực chuyên ngành do cơ quan có thẩm quyền cấp, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của Đoàn Biên phòng, Công an cấp xã sở tại và lực lượng quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

d) Những người không được cư trú ở khu vực biên giới có lý do đặc biệt vào khu vực biên giới như có bố (mẹ), vợ (chồng), con chết hoặc ốm đau; ngoài giấy tờ tùy thân phải có giấy phép của Công an cấp xã nơi người đó cư trú, đồng thời phải trình báo Đoàn Biên phòng hoặc Công an cấp xã sở tại biết thời gian lưu trú ở khu vực biên giới; trường hợp ở qua đêm hoặc vào vành đai biên giới phải được sự đồng ý của Đoàn Biên phòng sở tại.

2. Đối với người nước ngoài

a)⁹ Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam vào khu vực biên giới (trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế) phải có giấy phép do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh nơi người nước ngoài thường trú, tạm trú hoặc giấy phép của Công an tỉnh biên giới nơi đến cấp, phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; trường hợp ở lại qua đêm trong khu vực biên giới, người quản lý trực tiếp, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú phải khai báo tạm trú cho người nước ngoài với Công an cấp xã sở tại theo quy định của pháp luật; đồng thời Công an cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này cho Đoàn Biên phòng sở tại biết để phối hợp quản lý; trường hợp vào vành đai biên giới phải được sự đồng ý và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Đoàn Biên phòng sở tại.

b) Cư dân biên giới nước láng giềng vào khu vực biên giới phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định của quy chế quản lý biên giới giữa hai nước; phải tuân thủ đúng thời gian, phạm vi, lý do, mục đích hoạt động; trường hợp ở lại qua đêm phải đăng ký lưu trú theo quy định của pháp luật Việt Nam, hết thời hạn cho phép phải rời khỏi khu vực biên giới. Trường hợp lưu trú quá thời hạn cho phép phải được sự đồng ý của Đoàn Biên phòng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại.

3. Hoạt động của người, phương tiện Việt Nam và nước ngoài ở khu du lịch, dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu vực cửa khẩu liên quan đến khu vực biên giới thực hiện theo quy định của pháp luật đối với các khu vực đó và pháp luật có liên quan.

⁹ Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

Trường hợp hoạt động liên quan đến vành đai biên giới, vùng cấm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Thông tư này.

4.¹⁰ Cơ quan, tổ chức Việt Nam đưa hoặc mời người nước ngoài theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025 vào khu vực biên giới phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 15 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này cho Công an, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng nơi đến biết.

Điều 7. Xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các dự án, công trình hoặc tiến hành khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong khu vực biên giới phải có trách nhiệm quản lý người, phương tiện, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian hoạt động ở khu vực biên giới; đồng thời có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho Đoàn Biên phòng, chính quyền địa phương sở tại để phối hợp quản lý.

2. Khi xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương và chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định tại Điều 8 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về quy chế quản lý biên giới giữa hai nước; không được làm ảnh hưởng đến công trình biên giới, dấu hiệu nhận biết đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới.

3.¹¹ Cục Tài chính Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (qua Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng) nơi có dự án, công trình xây dựng, tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng để có văn bản trả lời cơ quan gửi xin ý kiến đối với việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới theo quy định tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025; hằng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng về việc liên quan đến xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới.

4. Đoàn Biên phòng có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến cho tổ chức, cá nhân có liên quan nhận biết dấu hiệu đường biên giới quốc gia, phạm vi "vành đai biên giới", "vùng cấm", quy định có liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện trong quá trình hoạt động ở khu vực biên giới.

Điều 8.¹² (được bãi bỏ)

¹⁰ Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

¹¹ Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

¹² Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

Chương III TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, BẢO VỆ KHU VỰC BIÊN GIỚI

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới đất liền¹³:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch dân cư, điểm họp chợ biên giới, bến, bãi neo đậu của các loại phương tiện thủy, phương tiện bộ, phương tiện đường sắt; xây dựng các công trình dân sinh trong khu vực biên giới phù hợp với quy định của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư này.

2. Hàng năm, thống kê số lượng người, phương tiện nước ngoài vào khu vực biên giới, vành đai biên giới; số lượng vụ việc, đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới, trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp tổ chức, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới cho phù hợp.

3. Tổ chức các đội tuần tra, kiểm soát lưu động để kiểm tra, kiểm soát việc ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới, vành đai biên giới; hướng dẫn người nước ngoài vào khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, các ngành hữu quan tại địa phương trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

5. Bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, các biện pháp công tác trong quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, vi phạm hiệp định về quy chế quản lý biên giới; ngăn ngừa các hành vi vi phạm về môi trường và các hành vi khác ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới, dấu hiệu nhận biết đường biên giới.

6. Phối hợp với Công an cấp tỉnh chỉ đạo:

a)¹⁴ Các Đoàn Biên phòng, Công an cấp xã biên giới tiến hành kiểm tra người cư trú, ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới;

b) Thường xuyên trao đổi tình hình an ninh, trật tự, tình hình người nước ngoài ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới;

c) Hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đăng ký khai báo, đăng ký tạm trú, lưu trú, tạm vắng và chấp hành nội quy bến bãi khi vào khu vực biên giới.

7. Quan hệ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và chính quyền địa

¹³ Câu dẫn khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

¹⁴ Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

phương nước láng giềng tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

8. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới chỉ đạo việc theo dõi, đánh giá việc bồi lắng, xói lở sông, suối biên giới; tổ chức khảo sát phục vụ việc xây kè sông, suối biên giới, kè bảo vệ mốc quốc giới; xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới

1. Chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng khảo sát, rà soát phạm vi vành đai biên giới, vùng cấm; chất liệu và vị trí cắm các loại biển báo theo quy định của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Thông tư này để điều chỉnh lại cho phù hợp.

2. Chỉ đạo cơ quan chức năng, các ban ngành, đoàn thể phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh.

3. Chỉ đạo các ngành trong tỉnh thực hiện chức năng quản lý theo ngành; tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách hỗ trợ về kinh tế, thuế, đất đai cho các doanh nghiệp, cá nhân, chủ đầu tư các công trình, dự án về kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

5. Thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, chỉ đạo xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và xây dựng biên giới.

6. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ ngân sách từ nguồn kinh phí địa phương cho xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN¹⁵

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2015 và thay thế Thông tư số 179/2001/TT-BQP ngày 22 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8

¹⁵ Điều 8 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025 quy định như sau:

“Điều 8. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.”

năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp

Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới chỉ đạo các ngành chức năng rà soát phạm vi vành đai biên giới, vùng cấm; kích thước, chất liệu biển báo và vị trí cắm các loại biển báo đã xác định theo Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đối với những trường hợp còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP thì tiếp tục giữ nguyên, những trường hợp không còn phù hợp cần điều chỉnh cho thống nhất theo quy định của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Thông tư này.

Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

1.¹⁶ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức quán triệt thực hiện nội dung Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các cấp, các ngành ở địa phương, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới quần chúng nhân dân để tổ chức thực hiện thống nhất.

2.¹⁷ Việc lập dự toán chi cho xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025; pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về đầu tư.

Hàng năm, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng lập dự toán chi ngân sách địa phương bảo đảm cho nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới theo hướng dẫn của địa phương, báo cáo Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Sau khi có quyết định giao dự toán ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới của cấp có thẩm quyền, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng.

3. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Thông tư này. Hàng năm, tiến hành sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân

¹⁶ Khoản này được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

¹⁷ Khoản này được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

BỘ QUỐC PHÒNG**XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT**Số: **19** /VBHN-BQPHà Nội, ngày **23** tháng 01 năm 2026**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
- BTM, TCCT;
- Các Quân khu: 1,2,3,4,5,7,9;
- BTL Bộ đội Biên phòng;
- Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng;
- Lưu: VT, NCTH. Hưng30.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG****Thượng tướng Võ Minh Lương**

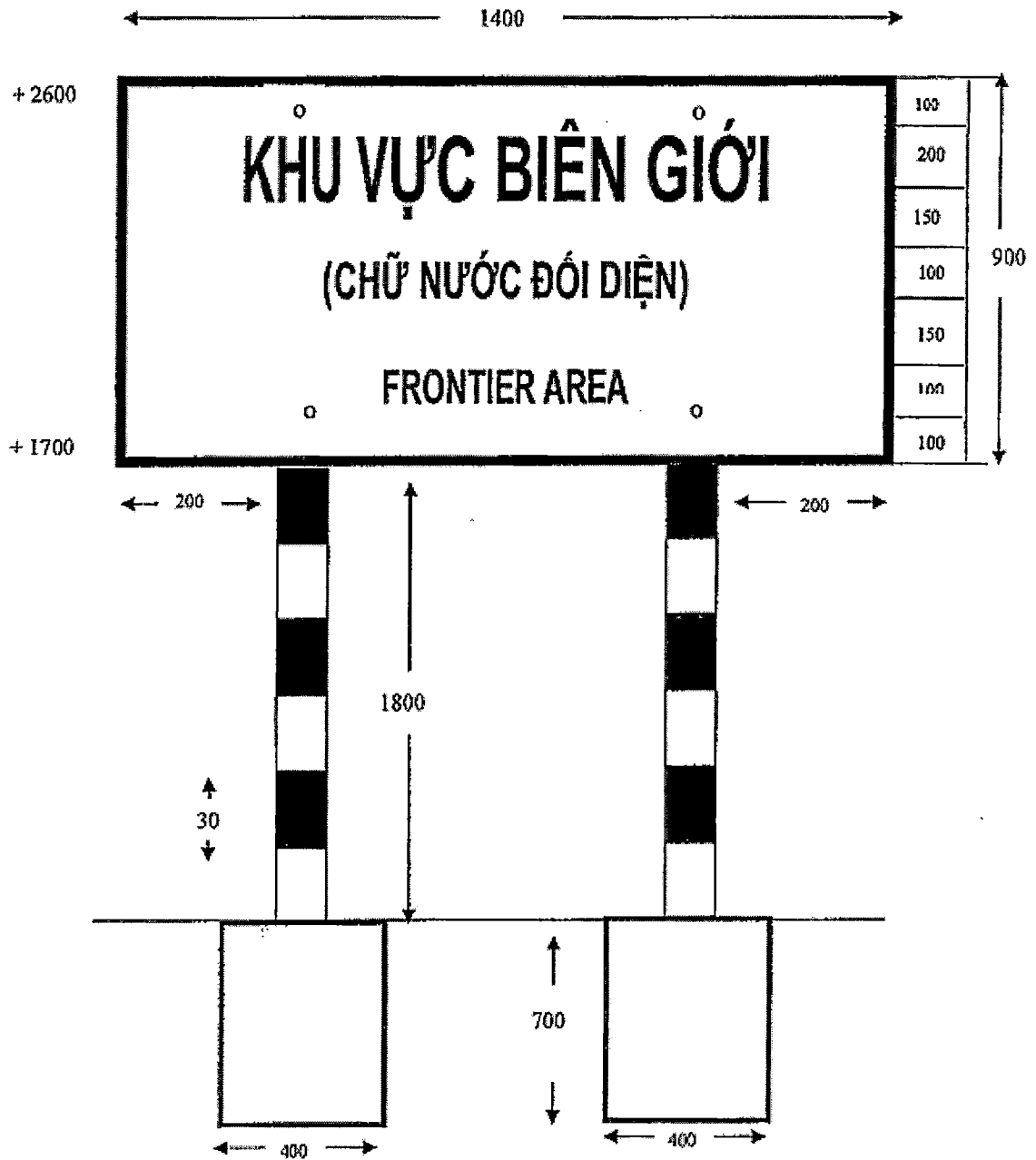
Phụ lục I¹⁸
MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO
*(Kèm theo Thông tư số 112/2025/TT-BQP ngày 20 tháng 10 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)*

I. MẪU BIÊN BÁO	
Mẫu số 01a	Mẫu biên báo “khu vực biên giới”.
Mẫu số 01b	Mẫu biên báo nhắc lại biên báo “khu vực biên giới”.
Mẫu số 02	Mẫu biên báo “vành đai biên giới”.
Mẫu số 03	Mẫu biên báo “vùng cấm”.
Mẫu số 04	Mẫu chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Trung Quốc.
Mẫu số 05	Mẫu chữ “vành đai biên giới” viết bằng chữ Trung Quốc.
Mẫu số 06	Mẫu chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Trung Quốc.
Mẫu số 07	Mẫu chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Lào.
Mẫu số 08	Mẫu chữ “vành đai biên giới” viết bằng chữ Lào.
Mẫu số 09	Mẫu chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Lào.
Mẫu số 10	Mẫu chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Campuchia.
Mẫu số 11	Mẫu chữ “vành đai biên giới” viết bằng chữ Campuchia.
Mẫu số 12	Mẫu chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Campuchia.
II. MẪU QUYẾT ĐỊNH, THÔNG BÁO	
Mẫu số 13	Thông báo dùng cho cá nhân.
Mẫu số 14	Thông báo dùng cho Công an cấp xã.
Mẫu số 15	Thông báo dùng cho cơ quan, tổ chức đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới đất liền.
Mẫu số 16	Thông báo dùng cho cơ quan, tổ chức thực hiện dự án, công trình khu vực biên giới đất liền.
Mẫu số 17	Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền.
Mẫu số 18	Thông báo hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền (dùng để thông báo với cơ quan chức năng trong nước).
Mẫu số 19	Thông báo hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền (dùng thông báo cho lực lượng

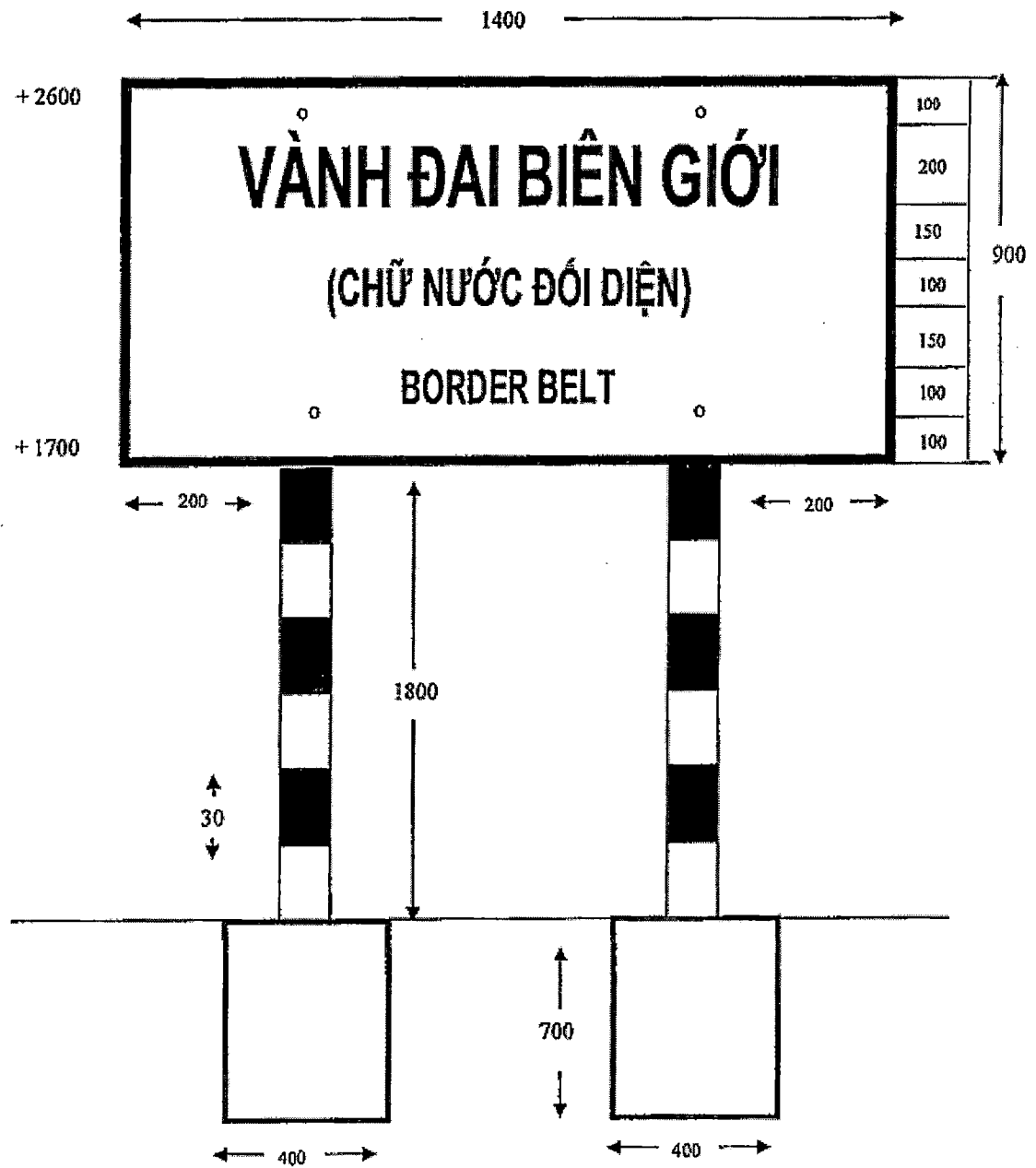
¹⁸ Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 112/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025.

	quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới).
Mẫu số 20	Quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới đất liền.
Mẫu số 21	Quyết định bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền.
Mẫu số 22	Quyết định bãi bỏ Quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới đất liền.
Mẫu số 23	Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền (dùng để thông báo với cơ quan chức năng trong nước).
Mẫu số 24	Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền (dùng thông báo cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới).

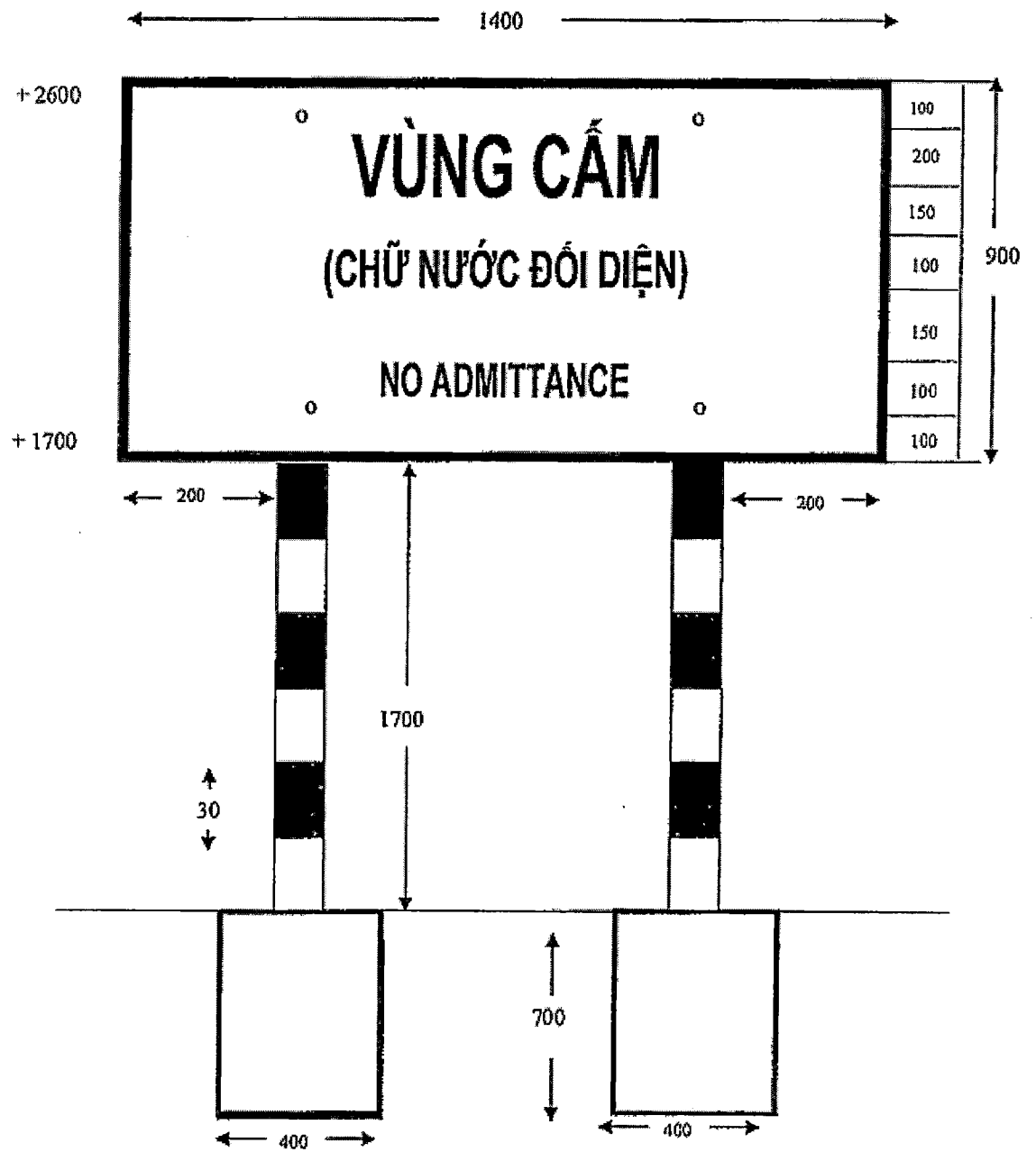
Mẫu số 01a. Biển báo “KHU VỰC BIÊN GIỚI”



Mẫu số 02. Biển báo “VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI”



Mẫu số 03. Biển báo “VÙNG CẤM”



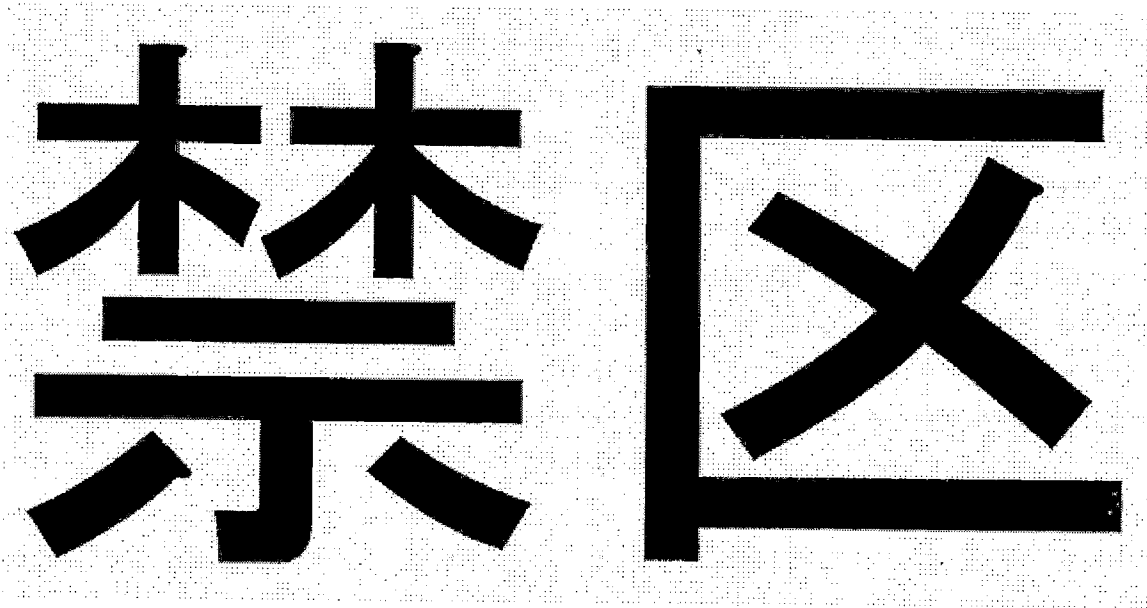
Mẫu số 04. Chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Trung Quốc

边界地区

Mẫu số 05. Chữ “vành đai biên giới” viết bằng chữ Trung Quốc

边界地带

Mẫu số 06. Chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Trung Quốc



Mẫu số 07. Chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Lào

ເຂດຊາຍແດນ

Mẫu số 08. Chữ “vành đai biên giới” viết bằng chữ Lào

ສາຍລ້ອມເສັ້ນຊາຍແດນ

Mẫu số 09. Chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Lào

ຂະດຫ້າ໑໓

Mẫu số 10. Chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Campuchia

តំបន់ព្រំដែន

Mẫu số 11. Chữ “vành đai biên giới” viết bằng chữ Campuchia

ខ្សែហ្វាត់ព័ទ្ធជុំវិញ

Mẫu số 12. Chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Campuchia

តំបន់ ហាមឆ្លង

Mẫu số 13. Thông báo dùng cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(1), ngày... tháng... năm...

Kính gửi: Đoàn Biên phòng.....(2).....

Tên tôi là.....

Sinh ngày.....tháng.....năm.....Quốc tịch.....

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động.....

Nơi thường trú.....

Căn cước (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu số.....

Cấp ngày....., cơ quan cấp.....

Nay tôi.....(3).....

Thời gian lưu trú từ.....giờ....., ngày..... tháng..... năm....

đến.....giờ.....ngày.....tháng.....năm.....

Tôi thông báo để Quý cơ quan biết, tạo điều kiện giúp đỡ tôi./.

NGƯỜI THÔNG BÁO

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

(1) Ghi tên xã, phường đến lưu trú.

(2) Ghi rõ tên Đoàn Biên phòng thuộc Ban chỉ huy BDBP tỉnh, thành phố cần thông báo.

(3) Ghi rõ lý do phải lưu trú qua đêm, địa chỉ lưu trú.

Mẫu số 14. Thông báo dùng cho Công an cấp xã

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN,
TỔ CHỨC THÔNG BÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... (1), ngày....tháng.....năm.....

V/v thông báo hoạt động
trong khu vực biên giới

Kính gửi: Đoàn Biên phòng.....(2).....

Ông/bà.....

Sinh ngày.....tháng.....năm.....Quốc tịch:.....

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.....

Nơi thường trú:.....

Căn cước (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu số:.....

cấp ngày....., cơ quan cấp.....

Ông/bà.....vì lý do.....(3).....

phải lưu trú qua đêm tại.....(4).....

Thời gian lưu trú: Từ.....giờ..... ngày.....tháng..... năm.....

đến.....giờ.....ngày.....tháng.....năm.....

Nay thông báo Quý cơ quan biết, để phối hợp quản lý./.

Nơi nhận:

-.....;

-.....;

- Lưu:.....;

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu của cơ quan, tổ chức, họ và tên)

(1) Ghi tên xã, phường sở tại.

(2) Ghi rõ tên Đoàn Biên phòng thuộc Ban chỉ huy BDBP tỉnh, thành phố cần thông báo.

(3) Ghi rõ lý do lưu trú.

(4) Ghi rõ địa chỉ lưu trú.

Mẫu số 15. Thông báo dùng cho cơ quan, tổ chức đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới đất liền

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
THÔNG BÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo hoạt động
trong khu vực biên giới

.....(1), ngày....tháng.....năm....

Kính gửi:.....(2).....

Thực hiện (3).....

Cơ quan, tổ chức.....(4).....

Đưa cá nhân

Sinh ngày.....tháng.....năm.....Quốc tịch:

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Nơi thường trú, tạm trú tại Việt Nam:.....

Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam số:.....cấp ngày....., cơ quan cấp.....

Vào khu vực biên giới, với mục đích.....(5).....

Thời gian: Từ... giờ... ngày...tháng...năm...đến...giờ...ngày...tháng...năm...

Nay thông báo Quý cơ quan biết, để phối hợp quản lý./.

TM. CƠ QUAN THÔNG BÁO
(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu của cơ quan, tổ chức, họ và tên)

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở.

(2) Ghi tên cơ quan nhận thông báo.

(3) Ghi rõ căn cứ đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới.

(4) Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức.

(5) Ghi rõ mục đích đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới.

Mẫu số 16. Thông báo dùng cho cơ quan, tổ chức thực hiện dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
THÔNG BÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo hoạt động
trong khu vực biên giới

.....(1), ngày....tháng.....năm.....

Kính gửi:.....(2).....

Thực hiện.....(3).....

Cơ quan, tổ chức.....(4).....

Để thực hiện dự án, công trình, có đưa người, phương tiện vào hoạt động trong khu vực biên giới (có danh sách kèm theo)⁽⁵⁾.

Thời gian từ..... giờ.....ngàytháng.....năm.....
đến ... giờ..... ngày.....tháng.....năm.....

Nay thông báo Quý cơ quan biết, để phối hợp quản lý./.

TM. CƠ QUAN THÔNG BÁO
(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu của cơ quan, tổ chức, họ và tên)

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở.

(2) Ghi tên cơ quan nhận thông báo.

(3) Ghi rõ căn cứ thực hiện dự án, công trình trong khu vực biên giới.

(4) Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức thực hiện dự án, công trình.

(5) Danh sách người phải lập đầy đủ: Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động; nơi thường trú; Căn cước (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu số, cấp ngày, cơ quan cấp. Danh sách phương tiện ghi rõ số lượng, chủng loại, biển số đăng ký, người điều khiển phương tiện.

Mẫu số 17. Quyết định hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc trong khu vực biên giới đất liền

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH (1)

Số:...../QĐ -(2)

.....(3), ngày.....tháng.....năm.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động
trong(4).....

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (5)

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ.....;

Xét tình hình(6).....;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động sau:(7).....

Ở khu vực: (8).....

Thời gian: Từ giờ.....ngàytháng.....năm.....
đến..... giờ..... ngày.....tháng.....năm.....

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong khu vực biên giới đất liền chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- | | |
|---|--|
| - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); | } Đối với quyết định
của Chỉ huy trưởng
Ban chỉ huy BĐBP |
| - Tư lệnh BĐBP (để b/c); | |
| - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự
cấp tỉnh (để b/c); | |
| - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BĐBP
(để b/c); | } Đối với quyết định
của Đoàn trưởng |
| ...(9).....; | |
| - Lưu:..... | |

CHỨC VỤ NGƯỜI

QUYẾT ĐỊNH

(*Chữ ký, đóng dấu,
cấp bậc, họ và tên*)

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.

(3) Ghi tên tỉnh, thành phố.

(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực biên giới).

(5) Ghi chức vụ đầy đủ của cấp trưởng, người đứng đầu theo quyết định bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền.

(6) Ghi rõ lý do việc ra quyết định, phù hợp với các trường hợp được quyền hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng hoặc Đoàn trưởng Đoàn Biên phòng; khi có đề nghị hoặc thông báo của Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới về việc hạn chế hoặc tạm dừng qua lại biên giới.

(7) Ghi rõ các hoạt động cần hạn chế hoặc tạm dừng phù hợp với quyết định cần ban hành.

(8) Ghi rõ khu vực cụ thể bị hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động nói trên (có thể theo tọa độ hoặc địa giới hành chính).

(9) Ghi rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Mẫu số 18. Thông báo hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc trong khu vực biên giới đất liền^(*)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA

THÔNG BÁO (1)

Số:...../TB -(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....(3), ngày.....tháng.....năm.....

THÔNG BÁO

Về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động
trong(4).....

Kính gửi:.....(5).....

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ.....;

Tôi: Cấp bậc: Chức vụ:

Đơn vị:

Đã ra Quyết định số..... (6)...../QĐ-..... ngày..... tháng..... năm.....
về việc.....

Ở khu vực:(7).....

Trong thời gian: Từgiờ..... phút..... ngày..... tháng..... năm.....
đến.....giờ..... phút..... ngày..... tháng..... năm.....(8).....

Chỉ huy trưởng (hoặc Đồn trưởng)..... thông báo để.....(9).....

Nơi nhận:

- Như trên;

-;

- Lưu: ...

NGƯỜI RA THÔNG BÁO

(Chữ ký, đóng dấu, cấp bậc, họ và tên)

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.

(3) Ghi tên tỉnh, thành phố.

(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Thông báo về việc hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Thông báo về việc hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực biên giới).

(5) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.

(6), (7), (8) Ghi đúng như nội dung tương ứng của quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.

(9) Ghi như kính gửi.

(*) Mẫu dùng để thông báo cho các cơ quan chức năng trong nước.

Mẫu số 19. Thông báo hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc trong khu vực biên giới đất liền^(*)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA

THÔNG BÁO (1)

Số:...../TB -(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....(3), ngày.....tháng.....năm.....

THÔNG BÁO

**Về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động
trong(4).....**

Kính gửi:.....(5).....

Căn cứ Hiệp định về quy chế quản lý biên giới.....;

Căn cứ.....;

Tôi:Cấp bậc:Chức vụ:

Đơn vị:

Đã ra Quyết định số..... (6)...../QĐ-..... ngày..... tháng..... năm.....
về việc.....

Ở khu vực:(7).....

Trong thời gian: Từgiờ..... phút.....ngày.....tháng.....năm.....
đến.....giờ..... phút..... ngày..... tháng.....năm.....(8)..... (theo giờ Hà Nội).

Chỉ huy trưởng (hoặc Đồn trưởng)..... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông báo đề.....(9).....

Và.....(10).....

Nơi nhận:

- Như trên;

-;

- Lưu:.....

NGƯỜI RA THÔNG BÁO

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, họ và tên)

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.

(3) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Thông báo về việc hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Thông báo về việc hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực biên giới).

(5) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.

(6), (7), (8) Ghi đúng như nội dung tương ứng của Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.

(9) Ghi như kính gửi.

(10) Ghi rõ những đề nghị khác như phối hợp thực hiện, kiểm tra song phương...

(*) Mẫu dùng để thông báo cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới.

Mẫu số 20. Quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới đất liền

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,
THÀNH PHỐ...(1)...**

Số:...../QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....(2), ngày... thángnăm.....

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc gia hạn hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động
trong khu vực biên giới đất liền**

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ.....;

Xét tình hình.....(4).....;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động sau: ...(5).....

Ở khu vực: (6).....

Thời gian: Từ giờ.....ngàytháng.....năm.....
đến..... giờ..... ngày.....tháng.....năm.....

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong khu vực biên giới đất liền chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư lệnh BDBP;
- Ban chỉ huy BDBP;
-(7).....;
- Lưu:.....

CHỨC VỤ NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Chữ ký, đóng dấu, họ và tên)

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố ban hành quyết định.

(2) Ghi địa danh theo tỉnh, thành phố.

(3) Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi rõ lý do việc ra quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng.

(5) Ghi rõ các hoạt động cần hạn chế hoặc tạm dừng

(6) Ghi rõ khu vực cụ thể bị hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động nói trên (có thể theo tọa độ hoặc địa giới hành chính).

(7) Ghi rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Mẫu số 21. Quyết định bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc trong khu vực biên giới đất liền

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH (1)

Số:...../QĐ -(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....(3), ngày.....tháng.....năm.....

QUYẾT ĐỊNH

**Bãi bỏ Quyết định hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động
trong(4).....**

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (5)

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ.....(6).....;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số.... (7)..../QĐ-.... ngày....tháng.... năm.... về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong.....

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong khu vực biên giới đất liền chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Tư lệnh BDBP (để b/c);
- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (để b/c);

} Đối với quyết định
của Chỉ huy trưởng
Ban chỉ huy BDBP

**CHỨC VỤ NGƯỜI
QUYẾT ĐỊNH**
(Chữ ký, đóng dấu,
cấp bậc, họ và tên)

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BDBP (để b/c);
...(8)....;

} Đối với quyết định
của Đoàn trưởng

- Lưu:...

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.

(3) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Quyết định bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Quyết định bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực biên giới).

(5) Ghi chức vụ đầy đủ của cấp trưởng, người đứng đầu theo quyết định bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền.

(6) Ghi rõ lý do việc ra quyết định bãi bỏ quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.

(7) Ghi rõ tên, số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.

(8) Ghi rõ cơ quan chịu trách nhiệm thi hành.

Mẫu số 22. Quyết định bãi bỏ Quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới đất liền

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,
THÀNH PHỐ...(1).....**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:...../QĐ-UBND

.....(2), ngày....tháng.....năm.....

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định gia hạn hạn chế (hoặc tạm dừng)
các hoạt động trong khu vực biên giới đất liền

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ.....(4).....;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số.... (5)..../QĐ-.... ngày....tháng.... năm.... về việc gia hạn hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong khu vực biên giới đất liền.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong khu vực biên giới đất liền chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư lệnh BDBP;
- Ban chỉ huy BDBP;
-(6).....;
- Lưu:.....

CHỨC VỤ NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Chữ ký, đóng dấu, họ và tên)

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố ban hành quyết định.

(2) Ghi địa danh theo tỉnh, thành phố.

(3) Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi rõ lý do việc ra quyết định bãi bỏ quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng.

(5) Ghi rõ tên, số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng.

(6) Ghi rõ cơ quan chịu trách nhiệm thi hành.

Mẫu số 23. Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc trong khu vực biên giới đất liền^(*)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA

THÔNG BÁO (1)

Số:...../TB -(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....(3), ngày.....tháng.....năm.....

THÔNG BÁO

**Bãi bỏ Quyết định hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động
trong(4).....**

Kính gửi:.....(5).....

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ.....;

Ngày...tháng...năm..., Chỉ huy trưởng (hoặc Đồn trưởng)... đã ra Quyết định số.... (6)..../QĐ-.... về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong

Nay tình hình đã trở lại bình thường; ngày...tháng...năm... Chỉ huy trưởng (hoặc Đồn trưởng)... đã ban hành Quyết định số.... (7)..../QĐ-.... bãi bỏ Quyết định số.... (6)..../QĐ-.... ngày...tháng... năm... về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong

Nay thông báo để.....(8).....

Nơi nhận:

- Như trên;
-(9)....;
- Lưu:

NGƯỜI RA THÔNG BÁO

(Chữ ký, đóng dấu, cấp bậc, họ và tên)

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.

(3) Ghi tên tỉnh, thành phố.

(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực biên giới).

(5) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.

(6) Ghi rõ tên, số quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.

(7) Ghi rõ tên, số quyết định bãi bỏ quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.

(8) Ghi như kính gửi.

(9) Ghi rõ tên cơ quan chịu trách nhiệm thi hành.

(*) Mẫu dùng để thông báo cho các cơ quan trong nước.

Mẫu số 24. Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên giới hoặc trong khu vực biên giới đất liền^(*)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA

THÔNG BÁO (1)

Số:...../TB -(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....(3), ngày.....tháng.....năm.....

THÔNG BÁO

**Bãi bỏ Quyết định hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động
trong(4).....**

Kính gửi:.....(5).....

Căn cứ Hiệp định về quy chế quản lý biên giới.....;

Căn cứ.....;

Ngày...tháng...năm..., Chỉ huy trưởng (hoặc Đồn trưởng)... đã ra Quyết định số.... (6)..../QĐ-.... về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong

Nay tình hình đã trở lại bình thường, ngày...tháng...năm... Chỉ huy trưởng (hoặc Đồn trưởng)... đã ban hành Quyết định số.... (7)..../QĐ-.... bãi bỏ Quyết định số.... (6)..../QĐ-.... ngày...tháng... năm... về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong

Nay thông báo đến.....(8)..... để phối hợp thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;

-;

- Lưu:

NGƯỜI RA THÔNG BÁO

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, họ và tên)

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.

(3) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực biên giới).

(5) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.

(6) Ghi rõ tên, số quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.

(7) Ghi rõ tên, số quyết định bãi bỏ quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.

(8) Ghi như kính gửi.

(*) Mẫu dùng để thông báo cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới.